CONTRAT DE BAIL

A

RESIDENCE PRINCIPALE DANS UNE MAISON D'HABITATION OU APPARTEMENT SOUMIS AU REGIME DE LA CO-PROPRIETE

ENTRE, d'une part :

Monsieur Bernard Gaston Marie Félicien HENRI, NN : 58.05.07-243.24, représenté par la SA JOSE MARCHAND, dont le siège social est établi Route d'Espérance 26 à 4960 MALMEDY, ayant un siège d'exploitation situé Quai E. Van Beneden 14 à 4020 LIEGE (BCE 0455.003.937 et RPM VERVIERS) – Tél. : 04.368.80.25 – Fax : 04.368.80.76 – Mail : immomarchand@hotmail.com – représentée par Monsieur Olivier MAREE, agent immobilier IPI sous le n° 103.171, agissant sous le couvert d'un mandat de gestion locative conféré en date du 01.02.2016 par le propriétaire ci-avant préqualifié.

Il est cependant précisé que tout contact avec le bailleur relativement à l'exécution du présent bail devra se faire par l'intermédiaire exclusif de la SA JOSE MARCHAND dûment mandatée à cet effet ;

ci-dessous désigné par la mention : « le bailleur »

ET, d'autre part :

Monsieur Francis Harikumar F JACQUEMIN, NN : 80.08.24-209.31, né à MADRAS, domicilié rue de Bruxelles, 67/A à 4130 ESNEUX, lequel fait élection de domicile dans les lieux loués définis ci-après, tant pendant toute la durée de l'occupation que pour toutes les suites du bail, même après son départ, sauf si il avait notifié au bailleur une nouvelle élection de domicile ;

ci-dessous désigné par la mention : « le preneur »

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Le bailleur donne en location, à titre de résidence principale, au preneur qui accepte un appartement à deux chambres, situé au rez-de-chaussée de l'immeuble sis rue de Bruxelles, 67/A à 4130 ESNEUX, le tout bien connu du preneur qui déclare le recevoir dans un état qui sera dressé contradictoirement entre parties.

CONDITIONS ESSENTIELLES

Article n° 1

Conformément à la Loi du 20 février 1991, modifiée par la Loi du 13 avril 1997, le présent bail est accepté et consenti pour un terme de neuf ans prenant cours le 01.11.2018 pour finir le 31.10.2027 pour autant que l'une ou l'autre des parties l'ait dénoncé six mois avant l'échéance.

Si le bail n'a pas été dénoncé suivant les modalités reprises ci-avant, il sera prorogé pour une durée de trois ans, et ainsi de suite par période de trois ans, aux mêmes conditions.

Néanmoins, le preneur a la faculté de mettre fin anticipativement au bail moyennant l'envoi d'un préavis de trois mois. Dans ce cas, il paiera une indemnité de relocation qui est fixée par la Loi de la manière suivante :

- ⇨ S'il quitte les lieux au cours de la 1ère année : 3 mois de loyer en cours
- ⇨ S'il quitte les lieux au cours de la 2ème année : 2 mois de loyer en cours
- ⇨ S'il quitte les lieux au cours de la 3ème année : 1 mois de loyer en cours

Cette indemnité sera versée au plus tard lors de son départ des lieux. S'il quitte les lieux après la 3ème année, aucune indemnité n'est due. D'autre part, le bailleur a la faculté de résilier anticipativement le bail dans les limites fixées par ladite Loi.

Article n° 2

Le montant de base du loyer annuel est fixé à **SIX MILLE SIX CENTS EUROS** (6.600,00 EUROS) payable mensuellement et anticipativement dans les 8 premiers jours du mois et, pour la première fois le 01.11.2018 par un versement de **CINQ CENT CINQUANTE EUROS** (550,00 EUROS) au profit du compte commun des propriétaires de la **S.A. JOSE MARCHAND** portant le n° **BE72 0689 0208 9216**.

Les intérêts moratoires fixés à 1 % par mois courront de plein droit sur toute somme due au jour de l'échéance sans mise en demeure préalable. L'intérêt de tout mois commencé étant dû pour le mois entier.

Article n° 3

Les parties déclarent que le montant du loyer a été fixé en fonction de l'indice santé établi sur base de l'indice du mois de octobre 2018 soit 130,75. L'indice de départ est donc l'indice du mois précédant le mois pendant lequel la convention a été conclue. L'indice nouveau sera celui du mois qui précède la date anniversaire de l'entrée en vigueur du bail.

A chaque anniversaire du bail, le loyer sera adapté selon la formule suivante :

$$\frac{\text{Loyer de base x Indice santé nouveau}}{\text{Indice santé de départ}} = \text{Nouveau loyer}$$

Chaque fluctuation résultant de la présente clause sera acquise de plein droit dès que le bailleur ou son mandataire l'aura adressée au preneur.

Article n° 4

Pour garantir la bonne exécution de ses obligations aux termes du contrat de location, le locataire dépose une garantie de **MILLE CENT EUROS** (1.100,00 EUROS) auprès de l'organisme de son choix. Par le seul fait du placement, le bailleur acquiert privilège sur l'actif du compte pour toute créance résultant de l'inexécution totale ou partielle des obligations du preneur.

Il ne peut être disposé de cette garantie, tant en principal qu'en intérêts, qu'au profit de l'une ou l'autre des parties, moyennant production soit d'un accord écrit, établi au plus tôt à la fin du bail, soit d'une copie d'une décision judiciaire. Cette décision est exécutoire par provision, nonobstant opposition ou appel, et sans caution ni cantonnement.

En aucun cas, la garantie ne pourra être affectée par le preneur au paiement des loyers ou charges quelconques ; celui-ci sera donc toujours tenu de payer les loyers et charges jusqu'à la fin du bail.

Article n° 5

Pour le cas où l'état civil du preneur viendrait à être modifié, notamment par mariage ou divorce, celui-ci s'engage à en avertir immédiatement la S.A. JOSE MARCHAND.

Ce logement constitue l'habitation principale du preneur qui déclare y élire domicile durant toute la durée du bail. Il en sera de même pour toutes les suites du bail même après qu'il ait quitté les lieux, s'il n'a pas notifié à la S.A. JOSE MARCHAND l'existence d'un nouveau domicile.

Article n° 6

Les redevances pour la location des compteurs à eau, d'électricité, de gaz, de téléphone et de télédistribution ainsi que le coût des consommations sont à charge du preneur.
Les démarches aux différentes régies pour l'ouverture ou le transfert des compteurs seront effectuées par les seuls soins du preneur dès qu'il sera installé.

Article n° 7

Le preneur s'engage à entretenir les lieux en parfait état et à les restituer tels à la fin de son occupation. Il exécutera ou laissera exécuter à ses frais les travaux de remise en état pendant le mois précédant la date de son départ, à défaut de quoi il paiera en plus du coût de la remise en état, une indemnité égale à un mois de loyer pour indisponibilité. Tous les travaux, embellissements, améliorations, transformations du bien loué ne pourront être effectués qu'avec l'accord écrit du bailleur ou de la S.A. JOSE MARCHAND. Sauf convention contraire, écrite et préalable, ils seront acquis sans indemnité au bailleur qui conservera toutefois la faculté d'exiger le rétablissement des lieux dans leur état primitif.

Le preneur ne pourra placer d'antenne extérieure ni de parabole qu'avec l'accord préalable et écrit du bailleur.

Article n° 8

Le preneur assurera sa responsabilité civile locative ainsi que son mobilier en valeur à neuf pour un capital suffisant contre les risques d'incendie, de vol, de dégâts des eaux et bris de vitrages par une police indexée souscrite auprès de la compagnie de son choix.

En cas de sinistre, la franchise légale indexée ainsi que les conséquences de l'application de la règle proportionnelle par la compagnie du fait d'une sous évaluation des capitaux assurés, restent à charge du preneur.

Cette police sera maintenue en vigueur pour la totalité de ses garanties et dans les mêmes conditions que précisées ci-avant, pour la durée prévue au contrat et/ou tant que le preneur aura des obligations vis-à-vis du bailleur.

Le preneur sera tenu de fournir dès après la signature du présent bail et, par la suite, à la première demande du bailleur ou de son mandataire, une attestation d'assurance établissant les couvertures demandées dès la prise en jouissance du bien et attestant du paiement de la prime y afférente.

Article n° 9

Le preneur ne pourra sous-louer en tout ou en partie, ni céder le présent bail, sans le consentement écrit du représentant du bailleur.

Article n° 10

Moyennant préavis de 24 heures, le bailleur ou son représentant auront le droit de visiter le bien loué quand bon leur semblera.

Article n° 11

Trois mois avant la date à laquelle les parties savent ou doivent savoir que le bail prendra fin quelle que soit la cause de l'expiration dudit bail, le preneur devra tolérer, jusqu'au jour de sa sortie, que des placards soient apposés aux endroits les plus apparents, et que les amateurs puissent le visiter librement et complètement deux jours par semaine (un des deux jours étant obligatoirement le samedi), et trois heures consécutives par jour, à déterminer de commun accord.

En cas de vente du bien loué, le preneur sera tenu de laisser visiter dans les limites fixées ci-avant, dès qu'il aura reçu du bailleur ou de son mandataire la notification de la mise en vente, et devra tolérer aux endroits les plus apparents, l'apposition d'affiches annonçant la mise en vente.

Article n° 12

Le preneur déclare renoncer expressément à toute indemnité généralement quelconque vis-à-vis du bailleur pour troubles de jouissance par suite de travaux ou pour toutes autres causes.

En cas d'expropriation pour cause d'utilité publique, le preneur renonce également à tout recours contre le bailleur et ne fera valoir ses droits que vis-à-vis de l'autorité expropriante, sans pouvoir lui réclamer aucune indemnité qui viendrait diminuer les indemnités allouées au bailleur.

Le bailleur ou son mandataire ne pourront être rendus responsables de faits résultant de cas fortuits ou de force majeure qui pourraient paralyser l'exercice par le preneur de son droit d'occupation.

Le preneur ne pourra exercer de recours contre le bailleur ou son mandataire en cas d'arrêt accidentel ou de mauvais fonctionnement lui imputable des services et appareils desservant les lieux loués que s'il est établi qu'en ayant été avisé, celui-ci n'a pas pris aussitôt que possible toutes mesures pour y remédier.

Le preneur reconnaît avoir la garde du bien loué et avoir l'obligation d'en assurer l'entretien et les réparations.

Il assumera dès lors également à la décharge du propriétaire les responsabilités découlant des articles 1386 et 1721 du Code Civil.

> *Article n° 1386*
> "Le propriétaire d'un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine laquelle est arrivée par une suite de défauts d'entretien ou par vice de sa construction."
>
> *Article n° 1721*
> "Il est dû garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l'usage quand bien même, le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail."

Le preneur reconnaît que le bien correspond aux exigences élémentaires de sécurité, de salubrité et d'habitabilité par référence à l'état du bien loué au moment de l'entrée en jouissance du preneur.

Les conditions minimales visées à l'alinéa précédent sont impératives et annexées au bail.

Article n° 13

L'impôt foncier sur le revenu cadastral est à charge du bailleur. Par contre, tous les impôts et taxes généralement quelconques actuels ou futurs au profit de la Région, de la Province et de la Commune, afférents au bien loué seront à charge du preneur.

Article n° 14

Le preneur fera à l'intérieur du bien toutes les réparations locatives et d'entretien ou causées par effraction.

Le preneur ne pourra exiger aucune réduction de loyer ou indemnité quelconque sous prétexte de trouble de jouissance pour réparations incombant au bailleur, même si la durée de leur exécution dépassait quarante jours.

Le preneur s'engage en outre à prévenir le bailleur ou son mandataire de toutes réparations autres que les réparations locatives. A défaut, ces réparations incombant normalement au bailleur seront à charge du preneur.

Article n° 15

Les lieux loués devront être garnis de meubles appartenant au preneur et d'une valeur suffisante pour couvrir une année de loyer.

Article n° 16

Le bien présentement loué est destiné à l'usage résidentiel à l'exclusion de tout usage professionnel ou commercial, et ne pourra servir même en partie, à une activité tombant sous l'application de la loi du 30/04/1951. Le preneur ne peut donc déduire tout ou partie du loyer dans sa déclaration fiscale.
Il est expressément convenu qu'en cas d'inobservation totale ou partielle de la destination du bien loué, le preneur serait redevable au bailleur d'une indemnité représentant 20 % du loyer, à titre de compensation et ceci avec effet rétroactif au jour de la première utilisation professionnelle.

Article n° 17

Le preneur s'interdit de ponter les fusibles équipant l'installation. Pour le cas où un fusible ne serait plus en état de fonctionnement, il devra le remplacer à ses frais par un fusible de même ampérage. Lors de son installation dans les lieux, le preneur vérifiera chaque fusible afin de s'assurer qu'ils n'ont pas été pontés.

Article n° 18

Le preneur s'interdit impérativement :

- ⇨ de modifier les lieux loués sans accord préalable et par écrit du bailleur ;
- ⇨ d'utiliser les conduites d'eau comme prises de terre ;
- ⇨ de perforer les boiseries, les revêtements muraux en faïence ou autres matériaux, ainsi que les éléments décoratifs ;
- ⇨ d'utiliser des produits corrosifs pouvant attaquer l'émail des baignoires et les canalisations ;
- ⇨ d'opérer des piquages de dérivation sur les conducteurs électriques et de couper à ras les fils électriques aux points lumineux.

Il s'engage également à entretenir régulièrement et avec les produits appropriés les parquets, les couvre-sols de toute nature, la marbrerie, les peintures, les boiseries, les équipements sanitaires dont il assurera le détartrage. Le preneur reconnaît que cette liste n'est évidemment pas limitative.

Article n° 19

Le preneur préservera les distributions et installations contre les effets et les dégâts de la gelée. Il veillera en tout temps à ce que les appareils sanitaires, tuyauteries et égouts ne soient pas obstrués.
En période hivernale, s'il y a inoccupation provisoire de l'immeuble, il maintiendra l'installation de chauffage en service sur un régime minimum, tout en veillant à ce que la vanne d'alimentation générale de la conduite d'eau soit fermée.

Article n° 20

L'attention du preneur est particulièrement attirée sur le problème des rideaux garnissant les différentes fenêtres du bien loué. Ceux-ci sont d'un modèle imposé afin de ne pas nuire à l'esthétique

de la Résidence. Avant leur placement, il est conseillé au preneur de demander l'avis du gérant ou éventuellement du concierge.

Article n° 21

Le preneur déclare se soumettre à l'obligation de remplir toutes les prescriptions imposées par l'acte de base et le règlement de co-propriété ainsi qu'éventuellement par le règlement d'ordre intérieur de l'immeuble dont il reconnaît avoir eu connaissance et que la S.A. JOSE MARCHAND tient à sa disposition.

Le preneur s'engage à se conformer en tout point aux stipulations desdits documents, et notamment en ce qui concerne sa participation aux frais de gestion journalière, d'entretien, aux redevances fixes et variables incombant à l'occupant d'un appartement, le tout fixé selon les proportions déterminées par le règlement de copropriété.

Sont à la charge exclusive du preneur, tous les frais, T.V.A. comprise, des abonnements, provisions et consommations d'eau, de gaz, d'électricité, de téléphone, de radio ou télédistribution, chauffage central ou autre, les taxes d'enlèvement des immondices, tous les impôts et taxes quelconques mis ou à mettre sur le bien loué par l'Etat, la Province, la Commune, ou par toute autre autorité publique, à l'exception du précompte immobilier afférent à l'immeuble loué, qui restera à charge du bailleur.

Le prix du bail comprend, en plus du loyer indexé, les charges communes et privatives (plus T.V.A.) mises sur le bien loué. Le preneur supportera ainsi, et sans que cette énumération soit limitative, les émoluments du syndic, tous les salaires, charges sociales et les primes d'assurances du personnel, tous les frais de consommation, d'entretien, de petites réparations, de contrôle et les primes d'assurances des services collectifs de l'immeuble et de ses abords, ...

On entend, entre autres, par services collectifs, les ascenseurs, le chauffage, le conditionnement d'air, la fourniture des eaux froides et chaudes, l'entretien des communs et des abords, etc ...

Le preneur supportera en outre, les frais de plaquettes nominatives, les taxes d'emménagement ou de déménagement, les frais de débouchage et toutes les charges qui seraient personnelles au preneur, dont les frais de consultation des comptes chez le syndic.

Ces frais seront réclamés par la S.A. JOSE MARCHAND et doivent être payés suivant les indications de ce dernier. Le preneur s'engage en outre à respecter toute décision prise par l'assemblée annuelle des copropriétaires, ainsi que prises par des assemblées générales extraordinaires.

Le preneur versera, outre son loyer, une provision pour charges locatives de **QUARANTE EUROS** (40,00 EUROS). Dans la quinzaine de la réception du décompte de clôture de ces charges, le bailleur ou le preneur remboursera à l'autre partie le solde en plus ou en moins des provisions versées.

A l'entrée du preneur dans les lieux loués et à sa sortie, sa quote-part dans les charges locatives trimestrielles ou semestrielles sera calculée dans les limites de temps de son occupation relative à cette période. A la sortie, pour ce qui concerne les consommations par compteur du chauffage et des eaux, un décompte provisoire sera établi jusqu'à la régularisation des comptes, moment où, la provision bloquée à cet effet sera alors libérée.
A la clôture des comptes annuels, la provision prévue pour les charges sera alignée en plus ou en moins sur la provision précédente, avec effet prenant cours au premier loyer qui suivra.

Tout acte du preneur qui serait en opposition avec les dispositions de l'acte de base ou du règlement général de copropriété, ou d'une décision prise par l'assemblée générale, entraînera de plein droit, sans préjudice de tous dommages et intérêts, la déchéance du bénéfice du bail aux torts du titulaire, pouvant aller jusqu'à l'expulsion.

Article n° 22

Le preneur reconnaît qu'il a été porté à sa connaissance que la copropriété pourrait décider de mettre à sa charge un droit qui devrait être payé lors de son aménagement et déménagement. Ce droit forfaitaire pourra être modifié par une décision de l'assemblée des copropriétaires.

Article n° 23

Le remplacement par la fourniture et la pose de vitre simple ou double vitrage griffé, fendu ou cassé, quelle qu'en soit la raison, est exclusivement à la charge du preneur.

Article n° 24

Le présent bien donné en location est équipé de détecteurs incendie, conformément à l'article 4 bis du Code Wallon du logement.

Le fonctionnement du ou des détecteurs a été expliqué au locataire lors du début de l'occupation du logement. Le locataire s'est vu remettre la notice d'utilisation du fabricant et déclare en avoir pris connaissance, l'appliquer et la conserver durant toute la durée de l'occupation.

Le locataire est en outre informé que le propriétaire peut procéder une fois par an à un contrôle sur place du respect des présentes prescriptions.

Le locataire s'engage à faire usages des détecteurs d'incendie en bon père de famille et s'interdit d'en faire un usage anormal. Il doit les laisser apparents et libre d'accès en tout temps. Il ne peut les mettre hors fonction et ne peut enlever la pile que pour procéder à son remplacement.

Il ne peut ni les peindre, ni les mettre en contact avec aucun substance qui pourrait les altérer ou en altérer le fonctionnement.

Le locataire s'engage, pour sa propre sécurité et celles des autres occupants éventuels, à maintenir les détecteurs d'incendie en parfait été de fonctionnement, notamment en :

- vérifiant le bon fonctionnement de l'alarme comme expliqué dans la notice d'utilisation du fabricant ;
- procédant au remplacement de la pile dès que le signal d'avertissement de batterie faible se fait entendre par une pile du même type ;
- avertissant immédiatement le propriétaire de tout dysfonctionnement des détecteurs, les rendant impropres à leur usage normal.

Le remplacement des piles et l'entretien des détecteurs de fumée sont donc à charge du preneur, tandis que le placement ou le remplacement des appareils défectueux est à charge du bailleur.

Tout usage non conforme à ces prescriptions et à celles de la notice d'utilisation du fabricant, qui aurait endommagé un détecteur d'incendie, donnera le droit au propriétaire d'en facturer le remplacement (pièces et main d'œuvre) au locataire.

De même le propriétaire ne pourra en aucun cas être tenu responsable des conséquences dommageables éventuelles quelconques subies par le locataire et toute personne présente dans le logement de son chef, qui résulteraient d'un usage non conforme à ces prescriptions.

Les mêmes dispositions sont applicables concernant les éventuels détecteurs de fumée ou autres installations de lutte ou prévention en la matière équipant les lieux loués.

Article n° 25

Si le bien loué est pourvu d'extincteurs, les frais liés au contrôle périodique obligatoire et à la remise en état après usage sont à charge du preneur.

Article 26
Particularités

26.1. Le preneur reconnaît avoir été informé :
- qu'il devra effectuer une fois par an, à date anniversaire du bail, l'entretien de sa chaudière individuelle,
- qu'il doit entretenir son jardin privatif.

Article n° 27

Le bien est loué dans son état actuel que le preneur reconnaît correspondre aux exigences élémentaires de sécurité, de salubrité et d'habitabilité conformément à l'article 2 de la loi du 20 février 1991 telle que modifiée par la loi du 13 avril 1997, ainsi que par la loi du 25 avril 2007 et être exempt de dégâts locatifs, à l'exception de ceux qui seront consignés dans le procès-verbal détaillé d'état des lieux et inventaire mobilier.

Les parties conviennent qu'il sera impérativement dressé un état des lieux détaillé contradictoirement et à frais communs et ce, soit au cours de la période où les locaux sont inoccupés, soit au cours du premier mois d'occupation.
Cet état des lieux détaillé est annexé au contrat de bail et sera également soumis à enregistrement.

A l'expiration du présent bail, le preneur devra le délaisser dans l'état où il l'a trouvé à son entrée, compte tenu de ce qui aurait été dégradé par l'usage normal ou la vétusté.

Le procès-verbal d'état des lieux d'entrée pourra être rédigé à la convenance des parties, soit par un expert choisi par elles comme arbitre et ce, à frais communs, soit par un expert mandaté par chacune des parties et agissant conjointement, soit par les parties elles-mêmes, toujours à frais communs.

Si des modifications importantes ont été apportées aux lieux loués après que l'état des lieux ait été établi, chacune des parties peut exiger qu'un avenant à l'état des lieux soit rédigé contradictoirement sur ces modifications et leurs conséquences.
Il en sera de même en cas de cession autorisée par le bailleur, cela pour départager les dégâts imputables au cédant, sans intervention du bailleur dans l'expertise.

Sauf convention contraire, le constat de l'état des lieux de sortie sera établi au plus tard le dernier jour du bail, après que le preneur aura entièrement libéré les lieux. Si les parties ne parviennent pas à un accord sur ce constat, elles désigneront immédiatement et de commun accord un expert tiers décideur et, à défaut d'accord sur cette désignation, la partie la plus diligente pourra saisir sur requête le juge de paix compétent territorialement pour les lieux loués.

Elles pourront également établir cet état des lieux de sortie elles-mêmes de façon contradictoire.

Tant à l'entrée qu'à la sortie, la décision de l'expert choisi par les parties ou désigné par le juge, ou le constat contradictoirement établi par les parties, liera définitivement celles-ci sans appel, ni opposition.

Article n° 28

En cas de résiliation du bail à ses torts et griefs, le preneur devra supporter tous les frais, débours et dépens quelconques provenant ou à provenir du chef de cette résiliation et payer, outre le loyer venu à échéance avant son départ, une indemnité de relocation équivalente au loyer d'un trimestre augmenté éventuellement de sa quote-part pour cette période des charges et taxes qui restent inchangées nonobstant son départ des lieux.

Article n° 29

Les obligations du présent bail sont indivisibles et solidaires à l'égard des preneurs, de leurs héritiers ou de leurs ayants droit, à quelque titre que ce soit.

Article n° 30

Les droits et devoirs réciproques des parties sont fixés par la présente complétée par les Lois Belges pour tout ce qui n'y est pas précisé.

Article n° 31

Conformément aux nouvelles dispositions légales issues de la loi-programme du 27 décembre 2006, les formalités de l'enregistrement seront effectuées à la diligence du bailleur dans les deux mois au plus tard de la conclusion du présent contrat de bail. Pro fisco, l'immeuble loué est exclusivement destiné à l'habitation.

Article n° 32

Conformément aux dispositions de la loi du 25 avril 2007 portant des dispositions diverses, un arrêté royal du 4 mai 2007 a été pris en exécution de l'article 11bis du livre III, titre VIII, chapitre II, section 2, du code civil.
L'annexe de cet arrêté royal du 4 mai 2007 pris en exécution de l'article 11bis est annexée au présent contrat de bail.
De même, une copie de l'arrêté royal du 8 juillet 1997 déterminant les conditions minimales à remplir pour qu'un bien immeuble donné en location à titre de résidence principale soit conforme aux exigences élémentaires de sécurité, de salubrité et d'habitabilité est annexée au présent contrat de bail.

L'état des lieux d'entrée est ou sera également annexé au présent contrat de bail.

Article n° 33

Désignation des parties privatives et communes :

Les parties privatives faisant l'objet du présent contrat de bail sont les suivantes :

Les parties communes faisant l'objet du bail sont les suivantes :

Fait à LIEGE, le 03.11.2018. En autant d'exemplaires que de parties, ayant un intérêt distinct dont un pour l'Enregistrement.

C. BENTEAN

Lu et approuvé

Lu et approuvé

ANNEXE AU BAIL DE RÉSIDENCE PRINCIPALE

Définitions :

Le **bail de résidence principale** (par opposition au bail de droit commun) est le terme utilisé lorsque le preneur veut se domicilier dans le bien loué.

Le **bailleur** est la personne qui donne à louer le bien (généralement, le propriétaire).

Le **preneur** est la personne qui prend le bien en location (généralement, le locataire).

Le **congé** ou **préavis** est l'information officielle que transmet une personne à une autre personne pour faire cesser le bail.

Les **charges forfaitaires** sont les charges dont le montant est fixé dans le contrat de bail et ne fait pas l'objet d'une régularisation ultérieure. Aucun décompte n'est effectué. À tout moment, les parties peuvent d'un commun accord modifier ce montant ou chacune des parties peut demander au juge de paix la révision des charges forfaitaires ou leur conversion en charges réelles.

Les **charges provisionnelles** sont les charges dont le montant constitue une avance sur les charges réelles. A la fin de chaque trimestre ou au moins une fois par an, un décompte est établi et adressé au preneur sur la base des dépenses réelles. Si le montant total des provisions est trop élevé par rapport au coût des dépenses réelles, le bailleur doit rembourser au preneur la différence. Par contre, si le montant total des provisions ne suffit pas pour couvrir le coût des dépenses réelles, le preneur doit payer la différence au bailleur.

La **clause d'abandon de recours** contre le preneur est la clause prévoyant que le bailleur (ou sa compagnie d'assurance) ne sera pas en droit de se retourner contre le preneur (ou son assurance) en cas de dommages résultant d'un incendie. Ainsi, c'est l'assurance incendie du bailleur qui dédommagera pour les dégâts occasionnés. La clause d'abandon de recours ne permet pas d'assurer les biens du preneur ou sa responsabilité vis-à-vis des tiers.

Préambule : la discrimination

Le bailleur choisit le preneur librement et sans discrimination.

Afin d'assurer une meilleure transparence du marché locatif, **toute affiche de mise en location, toute annonce dans la presse, tout site internet ou autre forme d'annonce au public de mise en location d'une habitation** doit notamment contenir le **montant du loyer demandé et des informations sur les charges privées et communes éventuelles**. A défaut, les **communes** peuvent imposer au bailleur une **amende administrative** de 50 à 200 euros.

Le bailleur peut solliciter auprès du candidat preneur les **données générales suivantes** en vue de procéder à la sélection et à la conclusion du contrat de bail, et le cas échéant, les justificatifs y afférents :

1° nom et prénom du ou des candidats preneurs;
2° un moyen de communication avec le candidat;
3° l'adresse du candidat;
4° la date de naissance ou, le cas échéant, une preuve de la capacité à contracter;
5° la composition de ménage;
6° l'état civil du preneur s'il est marié ou cohabitant légal;
7° le montant des ressources financières dont dispose le candidat-preneur;
8° la preuve du paiement des trois derniers loyers.

Aucune autre donnée ne peut être exigée de la part du bailleur à moins qu'elle poursuive une finalité légitime et que la demande soit justifiée par des motifs sérieux, proportionnés avec la finalité poursuivie.

De manière générale, le bailleur ne peut refuser l'accès au logement d'un candidat locataire sur la base de **discrimination directe ou indirecte** fondée sur : la nationalité, une prétendue race, la couleur de peau, l'ascendance, l'origine nationale ou ethnique, le sexe ou les critères apparentés que sont la grossesse, l'accouchement et la maternité ou encore le transsexualisme et le changement de sexe, l'âge, l'orientation sexuelle, l'état civil, la naissance, la fortune, la conviction religieuse ou philosophique, la conviction politique, la conviction syndicale, la langue, l'état de santé actuel ou futur, un handicap, une caractéristique physique ou génétique, l'origine sociale.

UNIA est une institution publique indépendante qui lutte contre les discriminations et pour l'égalité des chances. Les candidats locataires qui s'estiment victime d'une discrimination peuvent s'adresser auprès de UNIA (https://www.unia.be – numéro de téléphone gratuit 0800 12 800) ou à l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes (http://igvm-iefh.belgium.be).

Le bailleur qui est reconnu coupable d'une discrimination peut voir sa responsabilité civile engagée. La victime d'une discrimination peut donc intenter une action civile en vue de compenser le préjudice moral subi. L'indemnité pourra soit refléter le dommage réellement subi à charge pour le plaignant de démontrer l'étendue du préjudice, soit correspondre à une somme forfaitaire fixée à 650 euros ou à 1.300 euros selon les cas.
Le bailleur peut également être contraint de cesser son comportement discriminatoire, éventuellement sous peine d'astreinte. Cette action en cessation sera intentée devant le Président du Tribunal de première instance saisi comme en référé.

Dans certaines circonstances, le bailleur, auteur de discrimination, encourt une peine de prison allant d'un mois à un an et d'une amende allant de 50 à 1.000 euros outre l'indemnisation de la victime.

L'obligation de non-discrimination vise également les agents immobiliers.

1) Distinction entre une règle impérative et une règle supplétive

Une règle **impérative** est une règle à laquelle il ne peut pas être dérogé dans le contrat. La règle s'applique même si les parties ont prévu autre chose dans le contrat.

Le décret du 15 mars 2018 relatif au bail d'habitation précise lorsqu'une disposition est impérative.

Une règle **supplétive** est une règle à laquelle il peut être dérogé dans le contrat.

2) Exigences élémentaires de sécurité, de salubrité et d'habitabilité

Les **exigences élémentaires de sécurité, de salubrité et d'habitabilité** sont consignées dans un arrêté du Gouvernement wallon du 30 août 2007 déterminant les critères minimaux de salubrité, les critères de surpeuplement et portant les définitions visées à l'article 1er, 19° à 22° bis , du Code wallon du Logement (https://wallex.wallonie.be/index.php?doc=6235&rev=8510-13284).

Lorsque le logement ne répond pas à ces exigences élémentaires, le preneur, **après une mise en demeure du bailleur**, peut saisir le **juge de paix** et demander soit **l'exécution des travaux** nécessaires, assortie le cas échéant d'une diminution de loyer, soit **la résolution du bail** aux torts du bailleur avec des dommages et intérêts.

En effet, selon le Code wallon du logement et de l'habitat durable, tout logement doit satisfaire à des **critères minimaux de salubrité**.

Ces critères concernent :

1° la stabilité;
2° l'étanchéité;
3° les installations électriques et de gaz;
4° la ventilation;
5° l'éclairage naturel;
6° l'équipement sanitaire et l'installation de chauffage;
7° la structure et la dimension du logement, notamment en fonction de la composition du ménage occupant ;
8° la circulation au niveau des sols et des escaliers.

Par ailleurs, le logement ne doit pas présenter un danger pour la **santé des occupants**.

Pour louer ou mettre en location un petit logement individuel (- de 28 m²) ou un logement collectif, le bailleur doit disposer d'un **permis de location** (pour obtenir des informations à ce sujet, s'adresser au Département du Logement du Service public de Wallonie - http://lampspw.wallonie.be/dgo4/site_logement/index.php/aides/aide?aide=permisLoc&loc=1 - ou à l'administration communale).

Par ailleurs, tout logement est équipé d'au moins un **détecteur d'incendie** en parfait état de fonctionnement.

3) Bail écrit obligatoire

Tout bail de résidence principale doit être établi par écrit. Cet écrit doit **au minimum** préciser :

- **L'identité du locataire et du bailleur** : nom, deux premiers prénoms, lieu et date de naissance, domicile; s'il s'agit d'une personne morale (ex. une société, une agence immobilière) : dénomination, siège social et n° d'entreprise.
- La **date de prise de cours** du bail.
- La **durée** du bail.
- Le **type** de bail (*ex. bail de résidence principale ou bail étudiant).*
- La désignation de **tous les locaux et parties d'immeuble loués.**
- Le **montant du loyer hors charge**.
- Le montant et la nature des **charges communes** éventuelles.
- Le montant et la nature des **charges privatives**, si elles ont un caractère **forfaitaire**.
- L'indication du caractère **forfaitaire** ou **provisionnel** des charges privatives et communes éventuelles.
- Dans le cas d'un immeuble où il y a plusieurs logements, si le montant des charges n'est pas forfaitaire, le **mode de calcul des charges** et la **répartition** effectuée.
- L'existence de **compteurs individuels** ou **collectifs**.
- La date du dernier **certificat PEB** lorsque celui-ci est requis par le décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments, ainsi que l'indice de performance attribué au bien loué.

Il faut que le bail soit rédigé **en autant d'exemplaires qu'il y a de parties.** Chaque exemplaire mentionne le **nombre d'originaux** qui ont été rédigés et signés. Un **exemplaire original** sera remis à chaque partie. S'il n'y a que deux parties au contrat (un locataire et un bailleur), il faut donc que le contrat soit établi en deux exemplaires au moins, un pour chacune des parties. Mais en pratique, il faudra un exemplaire supplémentaire, l'un étant destiné à la formalité obligatoire de l'enregistrement.

4) Enregistrement du bail

Le **bailleur** doit faire enregistrer le bail au **bureau de l'enregistrement** du lieu où se situe le logement mis en location. Le bureau de l'enregistrement dépend du « Service public fédéral des Finances ». L'enregistrement du bail peut se faire soit **sur place**, soit **par courrier**, même électronique, soit **par fax**, soit **par voie électronique** via l'application *Myrent*.

L'enregistrement est gratuit s'il est réalisé dans les deux mois de la signature du bail.

L'absence d'enregistrement du bail peut avoir des conséquences quant à la résiliation du bail par le preneur (voir point 5 B) 2 et C)).

5) Durée et résiliation (fin) du bail

A. Remarque générale concernant la forme du préavis et la prise de cours des délais de préavis

Dans tous les cas où le préavis peut être donné à tout moment, le délai de préavis prend cours le premier jour du mois qui suit le mois au cours duquel le préavis est donné. Le préavis doit être donné soit par envoi recommandé, soit par exploit d'huissier de justice, soit remis entre les mains du destinataire ayant signé le double avec indication de la date de réception.

B. Bail de 9 ans

Généralités

Sauf si les parties ont expressément conclu un bail de courte durée ou un bail à vie (voir point C. et E. ci-dessous), tout bail de résidence principale a une durée de 9 ans. Ce sera notamment automatiquement le cas pour :

- un bail verbal;
- un bail écrit sans indication de durée;
- un bail écrit d'une durée déterminée allant de 3 à 9 ans.

Le contrat de bail prend fin à son échéance normale sans qu'aucun motif ne doive être invoqué ni aucune indemnité versée par les parties, à condition pour le bailleur de notifier un préavis au moins 6 mois avant l'échéance et pour le preneur d'adresser un préavis au moins 3 mois avant l'échéance.

Si à l'expiration de la période de 9 ans, ni le bailleur ni le preneur n'ont adressé leur préavis, le bail est prorogé (reconduit) à chaque fois pour une période de 3 ans, aux mêmes conditions. Chacune des parties a alors la possibilité, tous les trois ans, de mettre pareillement fin au bail prorogé, sans motif et sans devoir verser d'indemnité.

Possibilités de résiliation durant la période de 9 ans

1. Résiliation dans le chef du bailleur

Au cours de la période de 9 ans, le bailleur a, dans trois cas, la possibilité de mettre fin, sous certaines conditions, au bail. Ces règles ne sont pas impératives, de sorte que le bail peut exclure ou limiter le droit du bailleur à résilier le contrat dans ces trois cas.

a) Le bailleur peut à tout moment résilier le bail afin d'**occuper personnellement** le bien, ce moyennant notification d'un congé de 6 mois. Pour être valable, le congé doit mentionner le motif et l'identité de la personne qui occupera personnellement et effectivement le bien loué.

La personne qui occupe le bien peut être le bailleur même, son conjoint ou cohabitant légal, ses enfants, petits enfants ou enfants adoptifs et les enfants de son conjoint ou cohabitant légal, ses ascendants (père, mère, grands-parents) et ceux de son conjoint ou cohabitant légal, ses frères, sœurs, oncles, tantes, neveux et nièces et ceux de son conjoint ou cohabitant légal.

Lorsque le congé est donné en vue de permettre l'occupation du bien par des collatéraux du troisième degré, le délai de préavis ne peut cependant expirer avant la fin du premier triennat à partir de l'entrée en vigueur du bail.

b) A l'expiration du premier et du deuxième triennat (période de 3 ans), le bailleur peut, moyennant notification d'un congé de 6 mois, résilier le bail en vue de l'**exécution de certains travaux**. Le congé doit indiquer le motif et répondre à un certain nombre de conditions strictes.

c) A l'expiration du premier ou du deuxième triennat (période de 3 ans), le bailleur peut, sans motif, mettre fin au bail moyennant notification d'un congé de 6 mois et le versement d'une **indemnité** correspondant à 9 ou 6 mois de loyer (selon que le congé a été notifié à l'expiration du premier ou du deuxième triennat) au bénéfice du preneur.

2. Résiliation dans le chef du preneur

Le preneur peut mettre fin au bail **à tout moment**, pour autant qu'il notifie un **congé de 3 mois** au bailleur. Il n'est jamais tenu de motiver son congé. Durant les trois premières années du bail, il doit néanmoins verser au bailleur une indemnité équivalant à 3, 2 ou 1 mois de loyer, selon qu'il part au cours de la première, de la deuxième ou de la troisième année.

Il existe une faculté spéciale de résiliation dans les cas où le bail n'est pas enregistré (voir point 4). Le preneur peut quitter les lieux loués à tout moment, sans préavis et sans indemnités, si et seulement si une mise en demeure préalable du bailleur de faire enregistrer le bail dans un délai d'un mois est demeurée sans suite.

Si le bailleur met fin anticipativement au bail par un congé de 6 mois au motif qu'il souhaite occuper personnellement le bien, y effectuer des travaux ou même sans motif (voir point 5), B., 1.), le preneur peut donner un contre-préavis (c'est-à-dire donner à son tour un préavis) d'**1 mois**, sans devoir verser d'indemnité, même si le préavis a lieu au cours des trois premières années de son contrat.

C. Bail de courte durée

Le décret du 15 mars 2018 relatif au bail d'habitation prévoit que les parties peuvent conclure un bail, ou trois baux consécutifs différents, pour une durée totale **n'excédant pas 3 ans**.

Si aucun congé n'a été notifié 3 mois avant l'échéance du bail ou si le preneur a continué à occuper le bien à l'expiration de la durée convenue sans opposition du bailleur, le bail initial est prorogé aux mêmes conditions mais est réputé avoir été conclu pour une période de 9 ans (c'est-à-dire devient un bail de 9 ans) à compter du début du contrat.

Dès la deuxième année de la location, le bailleur peut mettre fin au bail, à tout moment, moyennant un préavis de 3 mois et le versement au preneur d'une indemnité équivalent à 1 mois de loyer, et ce pour occupation personnelle ou familiale des lieux loués (parents ou alliés jusqu'au second degré).

Le preneur peut mettre fin au bail, à tout moment, moyennant un préavis de 3 mois et le versement au bailleur d'une indemnité équivalent à 1 mois de loyer.

Il existe une faculté spéciale de résiliation dans les cas où le bail n'est pas enregistré (voir point 4). Le preneur peut quitter les lieux loués à tout moment, sans préavis et sans indemnités, si et seulement si une mise en demeure préalable du bailleur de faire enregistrer le bail dans un délai d'un mois est demeurée sans suite.

D. Bail de longue durée

Il est possible de conclure un bail d'une durée déterminée supérieure à 9 ans. Ce bail est régi par les mêmes dispositions que celles applicables au bail de 9 ans (voir point 5), B), à l'exception du fait que l'indemnité due par le bailleur lorsqu'il met fin sans motif au contrat de bail à l'expiration du troisième triennat ou d'un triennat subséquent est fixée à 3 mois de loyer.

E. Bail à vie

Il est également possible de conclure un bail pour la vie du locataire.

Le bailleur d'un tel bail à vie ne peut y mettre fin anticipativement, sauf dispositions contraires dans le contrat.

Toutefois, le preneur peut à tout moment résilier le bail, moyennant un préavis de 3 mois

6) Indexation du loyer

Si elle n'a pas été exclue expressément, l'indexation du loyer est **autorisée**, à condition que le bail soit enregistré.

L'indexation peut être demandée **au plus tôt à la date anniversaire de l'entrée en vigueur du bail** et est calculée selon une formule légale qui tient compte de l'évolution de l'indice santé :

$$\frac{\textbf{Loyer de base X nouvel indice}}{\textbf{Indice de départ}}$$

Le **loyer de base** est le loyer qui a été convenu au départ de la location.

Le **nouvel indice** est l'indice santé du mois qui précéde celui de la date anniversaire de l'entrée en vigueur du bail.

L'**indice de départ** est l'indice santé du mois qui précède celui de la date de la signature du bail.

L'indice santé peut être trouvé à l'adresse suivante : https://statbel.fgov.be/fr/themes/prix-la-consommation/indexation-du-loyer

Si le bailleur demande l'indexation du loyer après la date d'anniversaire de l'entrée en vigueur du bail, l'indexation n'aura d'effet, pour le passé, que pour les 3 mois au plus précédant celui de la demande.

7) Révision du loyer

Il est possible, sous certaines conditions, de procéder à une révision du loyer, qu'il s'agisse d'une augmentation ou d'une diminution. Cette révision ne peut avoir lieu qu'**à la fin de chaque triennat**. Elle peut être demandée tant par le bailleur que par le preneur mais uniquement au cours d'une période précise : **entre le 9e et le 6e mois** précédant l'expiration d'une pédiode de 3 ans.

Après cette demande, deux solutions sont possibles :

a) soit les parties marquent leur accord sur le principe de la révision du loyer et de son montant;
b) soit les parties ne parviennent pas à s'accorder; dans ce cas, la partie demanderesse peut s'adresser au juge de paix mais exclusivement entre le 6e et le 3e mois précédant l'échéance du triennat en cours.

8) Frais et charges

En règle générale, il n'est pas précisé qui du preneur ou du bailleur doit s'acquitter de certaines charges. Seul le **précompte immobilier** doit obligatoirement être payé par le bailleur et ne peut donc en aucun cas être mis à la charge du preneur.

Les autres frais et charges doivent toujours être dissociés du loyer et être indiqués dans un compte distinct.

Si les frais et charges ont été fixés de manière **forfaitaire** (par exemple : un montant fixe de 75 euros par mois), les parties ne peuvent les adapter unilatéralement en considérant les frais et charges réels susceptibles d'être supérieurs ou inférieurs à ce montant forfaitaire. Toutefois, le preneur et le bailleur peuvent à tout moment demander au juge de paix la révision du montant des frais et charges forfaitaires ou la conversion de ce montant forfaitaire en frais et charges réels.

Si les frais et charges **n'**ont **pas** été fixés **de manière forfaitaire**, la loi prévoit qu'ils doivent correspondre aux dépenses réelles. Le preneur paiera des charges provisionnelles et a le droit d'exiger du bailleur les justificatifs des factures qui lui sont adressées.

9) Dispositions relatives aux réparations locatives

Le **bailleur** est tenu d'entretenir le bien loué en état de servir à l'usage pour lequel il a été loué.

Le **preneur** est tenu d'avertir le cas échéant le bailleur des dégradations subies par le bien loué et des réparations qu'il est nécessaire d'effectuer. Le preneur doit également se charger des réparations locatives. Les obligations du preneur en matière de réparations locatives sont strictement limitées : aucune des réparations réputées à charge du preneur n'incombe à celui-ci quand elles ne sont occasionnées que par vétusté ou force majeure.

Ces dispositions sont impératives.

Le Gouvernement a établi une liste exemplative de la répartition entre le bailleur et le preneur des réparations locatives les plus courantes.

10) Assurance incendie

Le preneur répond de l'incendie du bien loué, à moins qu'il ne prouve que celui-ci s'est déclaré sans sa faute.

La responsabilité du preneur doit être couverte par une assurance. Les parties ont le choix entre deux options :

a) Soit le **preneur** contracte une assurance incendie du bien loué préalablement à l'entrée dans les lieux. Il devra apporter la preuve du paiement des primes annuellement. En cas de défaut du preneur d'apporter cette preuve, le bailleur pourra solliciter auprès de son organisme assureur d'ajouter, au profit du preneur, une clause d'abandon de recours à son contrat d'assurance « habitation ». Dans ce cas, il pourra en répercuter les coûts au preneur. La franchise pourra être laissée à charge du preneur si sa responsabilité est engagée ;

b) Soit le **bailleur** contracte une assurance abandon de recours et en apporte la preuve au preneur. Les coûts de cette assurance sont répercutés au preneur. Le preneur reste responsable d'assurer son mobilier et sa responsabilité vis-à-vis des tiers.

11) Etat des lieux

A. Etat des lieux d'entrée

Les parties **doivent** dresser contradictoirement (c'est-à-dire ensemble, moyennant l'accord des deux parties) un état des lieux d'entrée détaillé et à frais communs. Cet état des lieux est dressé, soit au cours de la période où les locaux sont inoccupés, soit au cours du premier mois d'occupation.

Cet état des lieux est **annexé au bail** et est également **soumis à enregistrement**.

Le Gouvernement a arrêté un modèle-type d'état des lieux d'entrée à valeur indicative.

B. Etat des lieux de sortie

Chaque partie peut requérir l'établissement d'un état des lieux de sortie contradictoire et à frais partagés.

12) Transmission du bien loué

Lorsqu'un bien loué est vendu, la protection du preneur n'est pas toujours identique. Cela dépend beaucoup du fait que le bail a ou non une **date certaine** antérieure à la vente du bien loué.

Un bail authentique, à savoir un bail établi par un notaire, a toujours une date certaine. Un bail écrit sous seing privé (c'est-à-dire non authentique, mais néanmoins signé par les parties) a une date certaine à partir du jour de l'enregistrement (voir point 4), ou du jour du décès de l'un des signataires du bail, ou du jour où l'existence du bail a été établie par jugement ou par un acte dressé par un officier public, comme un notaire ou un huissier de justice. Un bail verbal n'a jamais de date certaine.

Si le bail a une date certaine antérieure à la vente du bien loué, l'acquéreur (le nouveau propriétaire) reprendra l'ensemble des droits et des obligations de l'ancien bailleur.

Si le bail **n'a pas** de **date certaine** antérieure à l'aliénation du bien loué (c'est-à-dire au moment de la vente du bien loué), deux possibilités se présentent :

a) soit le preneur occupe le bien depuis moins de 6 mois. Dans ce cas, l'acquéreur peut mettre fin au bail sans motif ou indemnité;

b) soit le preneur occupe le bien depuis 6 mois au moins. L'acquéreur est subrogé aux droits et obligations du bailleur initial (c'est-à-dire qu'il remplace le bailleur initial dans ses droits et obligations). L'acquéreur peut cependant mettre fin au bail, moyennant un congé de 3 mois notifié au preneur, dans les 3 mois qui suivent la vente du bien, dans les conditions visées au point 5) B. 1.

13) Aide juridique et assistance judiciaire

A. Aide juridique

Aide juridique de première ligne

L'**aide juridique de première ligne** vise à **donner, lors d'une brève consultation, des renseignements pratiques, des informations juridiques ou un premier avis juridique**.

Des permanences se tiennent dans les palais de justice, les justices de paix et les maisons de justice ainsi qu'auprès de certaines administrations communales, CPAS ou ASBL qui disposent d'un service juridique. Pour connaître les lieux et les horaires de permanences, il est conseillé de contacter les commissions d'aide juridique, dont les coordonnées sont disponibles sur le site Internet suivant : https://avocats.be/de/commissions-daide-juridique.

L'aide juridique de première ligne est assurée par des **professionnels du droit**, le plus souvent des **avocats**.

L'aide juridique de première ligne est **gratuite** et **accessible à tous**, sans condition de revenus et sans rendez-vous.

Aide juridique de deuxième ligne

L'**aide juridique de deuxième ligne** permet, sous certaines conditions, d'obtenir la **désignation d'un avocat**, dont les frais de prestations seront « totalement » (moyennant un forfait comprenant les charges administratives) ou partiellement gratuits en fonction des revenus.

Ce sont les Bureaux d'aide juridique (B.A.J.) qui sont compétents pour vérifier le respect des conditions d'octroi, accorder l'aide juridique de deuxième ligne et désigner un avocat. Les Bureaux sont organisés par les barreaux. Afin d'obtenir les adresses et jours de permanence du bureau d'aide juridique le plus proche, il convient de suivre le lien suivant : https://avocats.be/de/bureaux-daide-juridique-baj.

La demande d'aide juridique peut être introduite soit par courrier au Bureau d'aide juridique de l'arrondissement judiciaire concerné, soit en se rendant directement sur place

B. Assistance judiciaire

L'**assistance judiciaire** consiste à dispenser, en tout ou en partie, ceux qui ne disposent pas des revenus nécessaires pour faire face aux « frais de justice ». Elle assure aussi aux intéressés la gratuité du ministère des officiers publics et ministériels (huissiers de justice, notaires, ...) ainsi que la gratuité de l'assistance d'un conseiller technique lors d'expertises judiciaires.

Le bénéfice de l'assistance judiciaire est accordé aux **personnes qui justifient de l'insuffisance de leurs moyens d'existence**. La décision du Bureau d'aide juridique octroyant l'aide juridique de deuxième ligne, « totalement » (moyennant un forfait comprenant les charges administratives) ou partiellement gratuite, constitue la preuve de moyens d'existence insuffisants.

La demande d'assistance judiciaire est introduite auprès du juge qui traite ou traitera l'affaire, soit en matière de bail, le **juge de paix** qui sera saisi ou est déjà saisi de l'affaire.